

통 보 / 시정 요구

1. 제 목 : 새출발기금 관련 내규 제정·개정 필요 및 계약서 등에서 정한 업무 준수 불철저
2. 소관부점 : 0000처
3. 내 용 :

가. 업무개요

0000처는 「업무분장세칙」 제16조 제1호에 따라 소상공인자영업자새출발기금(주)(이하 “새출발기금”이라 한다) 운영총괄 업무를 수행하고 있고, 제2호에 따라 자금관리·운용 업무를 수행하고 있으며, 제3호에 따라 내규 제·개정 업무를 수행하고 있다.

나. 관계 법령·내규 및 판단 기준

(1) 새출발기금 내규 제정·개정

「내규관리규정」 제2조 제1호에 따르면 ‘내규’란 공사의 운영, 기본 방침, 조직, 업무절차 등에 관하여 계속적인 구속력을 가진 규범으로서 내부 결정으로 성문화된 것을 말하고, 제8조 제3항에 따르면 내규 제정 또는 개정 시 불합리한 규제가 생기지 않도록 하여야 한다고 되어 있다.

따라서, 내규는 공사 업무에 대한 구속력을 가진 규범이므로 업무에 대한 내규가 없는 경우 내규를 제정할 필요가 있고, 내규가 실제 적용에 혼란을 초래하는 경우와 내규에 따라 불합리한 규제가 발생할 경우 이를 개정할 필요가 있다.

(2) 계약서 등에서 정한 업무 준수 불철저

새출발기금(위탁자)과 공사(자산관리자) 간 체결한 「업무 및 자산관리 위탁계약서」(이하 “계약서”라 한다) 제8조 제2항에 따르면 자산관리자는 위탁업무 수행을 위하여 ① 구체적인 취급절차, 기준 등에 관한 업무편람을 마련하여 위탁자에게 보고하여야 한다고 되어 있고, 제12조 제3항에 따르면 자산관리자가 위탁자를 대리하여 위탁자 명의로 여유자금을 운용하되 자산관리자는 ② 여유자금 운용에 관한 장부를 작성·보관하도록 되어 있으며

같은 계약서 제14조 제1항에 따르면 자산관리자는 위탁자를 위하여 기업회계기준 등 국내에서 인정된 회계원칙 및 관행에 따라 ③ 회계 장부를 작성하고, 위탁자를 위하여 보관하여야 한다고 되어 있다.

한편, 「소상공인자영업자새출발기금 운영 기준」(이하 “기금 운영기준”이라 한다) 제3장 제4호에 따르면 여유자금 운영성과의 평가를 위하여 ‘월간 운용 수익률, 분기 운용수익률 및 회계연도 개시일부터 평가일까지의 연간누적 운용수익률을 산정하여 기준수익률 대비 운용성과를 평가’하도록 되어 있다.

다. 감사결과 확인된 문제점

그런데 새출발기금 관련 내규와 계약서 등에서 정한 업무 준수 여부를 점검한 결과

(1) 새출발기금 내규 제정·개정

1) 신용회복위원회 실효된 부실우려차주 업무처리기준 부재

새출발기금 지원대상에는 ‘부실차주¹¹⁾’와 ‘부실우려차주¹²⁾’가 있고, ‘부실차주’는 새출발기금에서 인수하여 채무조정(매입형 채무조정)을 지원, ‘부실우려차주’는 신용회복위원회를 통한 채무조정(중개형 채무조정)을 지원하고 있는데

신용회복위원회를 통한 ‘부실우려차주’의 채무조정이 실효되는 경우 (이하 “신복위 실효 차주”라 한다) 새출발기금은 「소상공인·자영업자새출발기금 지원 협약」(이하 “협약”이라 한다)에 따라 해당 채권을 인수하도록 되어 있으나

「새출발기금 위탁채권 관리업무요강」(이하 “관리요강”이라 한다)에는 ‘부실차주’에 대한 업무처리 기준은 있으나 ‘신복위 실효 차주’에 대한 업무처리 기준은 없어 관련 업무처리 기준을 추가할 필요가 있다.

2) 상각·채권포기 업무처리기준 부재

채무자 ○○○ 채권(□□□ △△△△ - ○○○○)의 경우 0000.00.00. 면책 결정(00지법 0000 00 00000 접수일 0000.00.00.)되는 등 새출발기금의 경우에도 상각대상 채권이 발생할 수 있는데도 감사일 현재까지 상각·채권포기에 대한 내규가 없어 제정할 필요가 있다.

11) 1개 이상의 채무에서 3개월 이상 연체가 발생하고 있는 채무자

12) 채무조정 신청일 현재 채권금융회사의 자산건전성 분류 상 ‘요주의’ 이하 평가 채권의 채무자 등 장기연체 발생확률이 높은 것으로 인정되는 대상차주 중 부실차주가 아닌 자

3) 공사 채권 채무자보다 불리한 기준

계약서 제5조 제2호에 따르면 공사가 보유 중인 채권의 대상차주가 새출발기금 지원을 신청하는 경우 새출발기금에 해당 채권을 매각할 수 있게 되어 있어 채무자 지원기준에 대하여 공사와 새출발기금을 비교한 결과

공사 채권의 경우 기한이익 부활 횟수 및 재약정에 대한 제한이 없으나 새출발기금의 경우 관리요강 제34조 제1항 및 제35조 제3항에 따르면 기한이익 부활¹³⁾과 재약정¹⁴⁾은 각각 1회만 가능하도록 되어 있어 새출발기금이 공사보다 채무자에게 불리한 것으로 확인되었고,

관리요강 별표 1 ‘사회취약계층 감면표’에 따르면, 국가유공자(상이 등급 1~3급)의 경우 감면율 00%(공사 00%), 영유아가족, 보훈대상자 유족의 경우 별도 사회취약계층 감면율이 없는(공사 각 00%) 등

[표 4]와 같이 일부 지원기준의 경우 새출발기금이 공사보다 불리한 것으로 확인되었다.

[표 4] 새출발기금이 공사보다 불리한 지원기준

순 번	구 분	공사 지원기준	새출발기금 지원기준
-----	-----	---------	------------

“기재생략”

13) 기존 약정의 기한이익을 부활(기 상환금은 채무부담액에서 변제)

14) 기 상환금은 채무부담액이 아닌 원금에서 변제, 남은 원금을 기준으로 재약정

4) 채권양수도계약서와 내규 불일치 등 수정이 필요한 기준

「새출발기금 위탁채권 인수업무요강」(이하 “인수요강”이라 한다)과 채권양수도계약서를 비교 점검해 본 결과

인수요강 제5조 제3항 제2호에 따르면 ‘채무관계자가 모두 사망한 무담보채권’의 경우 양수도대금을 0원으로 하여 인수대상에 포함시킬 수 있다고 되어 있는데 채권금융기관과 체결한 채권양수도계약서(무담보) 제4조 제2항 제2호에 따르면 같은 대상을 ‘채무관계자 중 자연인이 없는 채권’이라고 되어 있어 그 대상이 불일치¹⁵⁾ 하여 이를 일치시킬 필요가 있는 것으로 확인되었고,

채권양수도계약서(담보) 제17조 제1항 제1호에 따르면 계약일 이전 발생·양수인 귀책사유 없이 채무관계자에 대하여 양수인이 권리행사를 할 수 없는 경우와 담보물건 하자(단, 계약체결일 이전 발생)로 경매집행이 불가능한 경우의 담보책임 이행기한은 ‘계약체결일’로부터 60개월이 되는 해 12.31.로 되어 있는데, 인수요강 제30조 제2항에는 양도자산 확정일¹⁶⁾까지로 되어 있어 새출발기금에 불리한 조항이므로 해당 조항을 ‘양수도계약서에서 정하는 기한 내’로 수정할 필요가 있다.

한편, 관리요강 제18조 제1항에 따르면, ‘일시상환’ 방식은 ‘채권금융회사 요청에 의해 매입한(일괄매입¹⁷⁾) 채권에 한한다’라고 단서조항이 있는데 일괄매입채권이 아닌 채무자 신청에 의해 매입한(개별매입¹⁸⁾) 채권의 경우에도 채무자의 신속한 신용회복을 위해 일시상환이 가능하도록 해당 단서조항을 삭제할 필요가 있었고

15) ‘법인’만 있는 채권은 자연인 없는 채권에는 해당하지만, 채무관계자 모두 사망한 채권은 아님

16) 양수도 대상채권을 확정하는 기준이 되는 날로써 양수도 계약체결일이 속한 날 전 월의 마지막 영업일

17) 협약 제2조 제27호에 따르면 해당방식을 ‘일괄매입’이라 한다.

18) 협약 제2조 제26호에 따르면 해당방식을 ‘개별매입’이라 한다.

새출발기금 제2024년도 제2차 이사회(0000.0.00.)를 통해 기금 운영 기준에 따른 공공정보(신용정보 중 채무조정 프로그램 이용정보) 해제기준을 '변제시작 후 2년 경과'에서 '변제시작 후 1년 경과'로 개정하였는데도 관리요강은 '2년(24회차) 간 성실상환'으로 되어 있는 등 감사일 현재까지 개정하지 않은 것으로 확인되었으며, 그 외에도 '채무액(또는 채무부담액) 전액 상환' 시 공공정보를 해제할 수 있으므로 공공정보 해제 기준을 '채무액(또는 채무부담액) 전액 상환 또는 1년(12회차) 간 성실상환'으로 개정할 필요가 있다.

(2) 계약서 등에서 정한 업무 준수 불철저

0000처는 계약서에 따른 ① 구체적인 취급절차, 기준 등에 관한 업무편람과 ② 여유자금 운용에 관한 장부 및 ③ 회계장부를 마련하고 있지 않은 것으로 확인되었다.

한편, 기금 운영기준 제3장(여유자금 운용기준) 제3호(운용대상회사 선정 및 운용방법)에 따라 공사 「여유자금운용요강」을 준용하여 운용대상 금융회사 선정 및 여유자금 운용은 하고는 있었으나, 같은 기준 제3장 제4호(운용성과의 평가)에 따른 '월간·분기·연간누적 운용수익률을 산정하여 기준수익률 대비 운용성과 평가는' 하고 있지 않은 것¹⁹⁾으로 확인되었다.

[소관부점 의견] 0000처는 감사결과에 이의를 제기하지 않았으며, 새출발기금 관련 내규를 제·개정하고, 계약서 등에서 정한 업무를 준수하겠다고 하였다.

19) 공사의 경우 분기별 자산운용위원회 개최를 통해 매년 자산운용계획을 세우고 연간 자금운용 성과를 평가하고 있음

4. 조치할 사항

oooo처장은 새출발기금 업무에 필요한 내규를 제정하는 방안과 소상공인·자영업자 채무자를 지원하기 위하여 불필요한 규제 제외 및 실제적용에 맞도록 내규를 개정하는 방안을 마련하시고 (통보)

「업무 및 자산관리위탁계약서」에서 정한 ① 업무편람, ② 여유자금 운용장부 및 ③ 회계장부를 마련하고, 「소상공인자영업자새출발기금 운영 기준」에 따라 여유자금에 대한 기준 수익률 대비 운영성과를 평가하시기 바랍니다. (시정)